

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 794/2533 นาย ชาญเชาว์ อมาตยกุล
บริษัท อุด มรัตน์ ทวีร์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 845

จำเลยตกลงให้โจทก์เป็นนายหน้าซื้อขายให้จำเลยเข้าทำสัญญาเช่าอาคารกับ
สำนักงาน ท. โดยจำเลยตกลงให้ค่านายหน้าแก่โจทก์โจทก์และบิดาโจทก์เป็นผู้ซื้อของ
ให้จำเลยทำหนังสือขอเช่ายื่นต่อสำนักงาน ท.จนสำนักงานท. ได้มีหนังสือเรียกให้
จำเลยไปทำสัญญาเช่า แต่เนื่องจากจำเลยแจ้งการครอบครองอาคารไม่ตรงกับความจริง
สำนักงาน ท. จึงมีหนังสือแจ้งจำเลยขอระงับการทำสัญญา แล้วให้จำเลยเข้า
ประมูลสุ้ราคากับผู้เช่าเดิมเพียงสองรายแต่ผู้เช่าเดิมไม่มาประมูล จำเลยจึงเข้า
ประมูลเสนอให้ค่าธรรมเนียมพิเศษแต่ฝ่ายเดียว และได้เข้าทำสัญญาเช่ากับ
สำนักงาน ท. กรณีถือได้ว่าโจทก์ปฏิบัติหน้าที่นายหน้าครบถ้วนแล้ว และการที่จำเลย
ได้เข้าประมูลราคากับผู้เช่าเดิมจนได้เข้าทำสัญญากับสำนักงาน ท. เป็นผลแห่งการซื้อ
ของของโจทก์ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบชำระค่านายหน้าให้แก่โจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระหนี้ค่านายหน้าแก่โจทก์เป็นเงิน285,250 บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 280,000 บาท นับแต่วันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยให้การว่าโจทก์ไม่สามารถทำหน้าที่ในการเป็นนายหน้าซื้อ
ของให้จำเลยได้เข้าทำสัญญาเช่าอาคารได้โดยตรง โดยไม่มีการประมูล จำเลยจึงบอก

เลิกการเป็นนายหน้าของโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเงินค่านายหน้าขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ 280,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยฎีการะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา นางอภามาตยกุล ภรรยาโจทก์ยื่นคำร้องว่าโจทก์ถึงแก่กรรม ขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลฎีกาอนุญาต

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า จำเลยตกลงให้โจทก์เป็นนายหน้าชี้ช่องให้จำเลยเข้าทำสัญญาเช่าอาคารเลขที่ 56 อาคาร 4 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนครกรุงเทพมหานคร กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยจำเลยตกลงให้ค่านายหน้าแก่โจทก์เป็นเงิน 280,000 บาท ปรากฏตามสัญญานายหน้า เอกสารหมาย จ.3 หรือ ล.2 ต่อมาจำเลยได้ทำสัญญาเช่าอาคารดังกล่าวกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ปรากฏตามเอกสารหมาย ล.11 ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่า จำเลยต้องรับผิดชอบชำระค่านายหน้าให้แก่โจทก์หรือไม่ ในข้อนี้จำเลยมีนายพลชัย เกียรติมาพรศักดิ์ มาเป็นพยานเบิกความยืนยันว่าพยานเป็นผู้ทำหนังสือยื่นเรื่องราวขอเช่าอาคารพิพาทต่อสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตามเอกสารหมาย ล.1 พิจารณาคำเบิกความของพยานปากนี้แล้วเห็นว่า พยานเบิกความลอย ๆ ไม่มีพยานหลักฐานอื่นสนับสนุนตามเอกสารหมาย ล.1 มีข้อความเสนอให้ค่าธรรมเนียมในการเช่าเป็นเงิน 500,000 บาท แต่พยานตอบทนายโจทก์ถามค้านว่าพยานไม่ทราบว่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีระเบียบการจ่ายเงินค่าธรรมเนียม จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่น่าเชื่อว่าพยานเป็นผู้ทำเอกสารหมาย ล.1 พยานหลักฐานของจำเลยจึงมีน้ำหนักน้อย ส่วนโจทก์มีนายวรินทร์ อมาตยกุล บิดาโจทก์มาเป็นพยานเบิกความว่า โจทก์ให้พยานไปติดต่อสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อให้จำเลยขอเช่าอาคารพิพาทโดยตรง พยานจึงไปติดต่อนายมนู โกสุม หัวหน้ากองคลังสำนักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์ นายมนูได้แนะนำว่าให้จำเลยทำหนังสือขอเช่าอาคารพิพาทโดยตรง กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พยานทราบดังนั้นจึงไปบอกโจทก์ โจทก์ ได้ไปแนะนำจำเลย จำเลยจึงได้ทำหนังสือขอเช่า ตามเอกสารหมายเลข 1 มอบให้ พยานไปยื่นต่อสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พิจารณาคำเบิกความของ พยานโจทก์ดังกล่าวแล้ว เห็นว่า พยานเบิกความมีเหตุผลประกอบกับโจทก์มีนายมนู มาเบิกความสนับสนุนโดยยืนยันว่าเป็นผู้แนะนำจริง นอกจากนั้น โจทก์ยังมีนายวัน ชัย มุกดา หัวหน้าการทั่วไปกองอาคาร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มา เบิกความยืนยันว่า โจทก์และบิดาโจทก์ได้มาติดต่อเรื่องขอเช่าที่สำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้จำเลยยังได้ทำสัญญานายหน้าให้กับ โจทก์ไว้ ตามเอกสารหมายเลข 3 พยานหลักฐานของโจทก์จึงมีน้ำหนักดีกว่าพยาน หลักฐานของจำเลย เชื่อได้ว่าโจทก์และบิดาโจทก์เป็นผู้ชี้ช่องให้จำเลยทำหนังสือขอ เช่า ตามเอกสารหมายเลข 1 ยื่นต่อสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มีหนังสือเรียกให้จำเลยไปทำสัญญาเช่า ตามเอกสารหมายเลข 4 แต่เนื่องจากจำเลยแจ้งการครอบครองอาคารไม่ตรงกับความจริง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จึงมีหนังสือแจ้งจำเลยขอระงับการทำ สัญญาตามเอกสารหมายเลข 5 แล้วให้จำเลยเข้าประมูลสู้ราคากับผู้เช่าเดิมเพียงสอง ราย แต่ผู้เช่าเดิมไม่มาประมูล จำเลยจึงเข้าประมูลเสนอให้ค่าธรรมเนียมพิเศษแต่ ฝ่ายเดียว และได้เข้าทำสัญญาเช่ากับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตาม เอกสารหมายเลข 11 กรณีถือได้ว่าโจทก์ปฏิบัติหน้าที่นายหน้าครบถ้วนแล้ว และการที่ จำเลยได้เข้าประมูลราคากับผู้เช่าเดิมจนได้เข้าทำสัญญากับสำนักงานทรัพย์สินส่วน พระมหากษัตริย์เป็นผลแห่งการชี้ช่องของโจทก์นั่นเองจำเลยจึงต้องรับผิดชอบค่า นายหน้าให้แก่โจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยแพ้คดีมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้อง ด้วย"

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ชลิท ประไพศาล)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
-------------------	----------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------